

CONDITIONS DE VENTE

NOMAD RAID Travel

EURL - 8 Chemin de Monyoye, 65220 Lubret-Saint-Luc

Siret : 10999569600019 | Immatriculation Atout France : [ATOUT_FRANCE - EN COURS]

RC Pro : ARCUS Solutions / [NUMERO_RC_PRO - EN COURS]

Garantie financière : ARCUS Solutions / [NUMERO_GARANTIE_FINANCIERE - EN COURS]

Article 1 - Identité, activité et rôle de NOMAD RAID Travel

NOMAD RAID Travel, EURL, dont le siège social est situé 8 Chemin de Monyoye, 65220 Lubret-Saint-Luc, est une agence spécialisée dans la commercialisation de prestations d'hébergement à destination des participants à des raids.

Dans le cadre des raids organisés et commercialisés par OFFROAD 32 65, NOMAD RAID Travel intervient exclusivement pour la commercialisation des prestations d'hébergement et de restauration destinées aux participants.

NOMAD RAID Travel n'organise pas et ne commercialise pas les raids. L'organisation, l'encadrement et la commercialisation de la prestation de raid relèvent exclusivement d'OFFROAD 32 65.

Afin de faciliter les démarches du participant et pour des raisons organisationnelles, l'inscription aux prestations de NOMAD RAID Travel est intégrée au même parcours d'inscription que celui utilisé pour la prestation de raid OFFROAD 32 65.

Ce parcours commun constitue une facilité administrative et organisationnelle et ne modifie pas la répartition des prestations et responsabilités entre les deux sociétés.

Le participant contracte ainsi avec chacune des deux entités pour les prestations relevant respectivement de leur activité.

Article 2 - Objet et champ d'application

Les présentes Conditions de Vente ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NOMAD RAID Travel commercialise des prestations d'hébergement et de restauration à destination des participants aux raids organisés par OFFROAD 32 65.

Elles s'appliquent exclusivement aux prestations commercialisées par NOMAD RAID Travel et ne régissent ni l'organisation, ni l'encadrement, ni la commercialisation du raid, qui relèvent d'OFFROAD 32 65 et de ses propres Conditions Générales de Vente.

Les prestations proposées par NOMAD RAID Travel peuvent notamment comprendre, selon le raid et la formule choisie, l'hébergement et la restauration, dans les conditions précisées lors de l'inscription et dans les documents remis au participant.

L'inscription aux prestations NOMAD RAID Travel peut être réalisée au sein du parcours d'inscription commun mis en place avec OFFROAD 32 65. Cette organisation commune a pour seul objectif de simplifier les démarches du participant et la gestion administrative du séjour.

L'utilisation d'un parcours d'inscription commun ne modifie pas la nature des prestations commercialisées par chacune des deux sociétés ni la répartition de leurs responsabilités respectives.

Le participant reconnaît être informé que les prestations relevant de NOMAD RAID Travel et celles relevant d'OFFROAD 32 65 sont contractuellement identifiées séparément, même lorsqu'elles sont présentées dans un parcours d'inscription commun.

Article 3 - Prestations d'hébergement et de restauration

NOMAD RAID Travel commercialise, à destination des participants aux raids concernés, des prestations d'hébergement et de restauration adaptées au déroulement et aux différentes étapes du séjour.

Selon la destination et le programme concerné, les prestations peuvent notamment comprendre : l'hébergement dans les établissements sélectionnés pour les différentes étapes ; les repas prévus dans la formule proposée ; plus généralement, les prestations d'hébergement et de restauration expressément mentionnées dans le descriptif du séjour.

Le contenu précis des prestations incluses, leur durée, les établissements ou catégories d'hébergement, ainsi que la formule de restauration sont précisés dans le programme, la fiche descriptive ou les documents contractuels correspondant au raid choisi.

Seules les prestations expressément indiquées comme incluses dans l'offre NOMAD RAID Travel sont comprises dans le prix.

Les dépenses personnelles, consommations ou prestations supplémentaires et, plus généralement, toute prestation non expressément mentionnée comme incluse restent à la charge du participant.

Les prestations relatives à l'organisation, l'encadrement et au déroulement du raid lui-même ne sont pas commercialisées par NOMAD RAID Travel et relèvent exclusivement d'OFFROAD 32 65.

Article 4 - Prix et modalités de paiement

Les prestations commercialisées par NOMAD RAID Travel correspondent exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration décrites dans l'offre concernée.

Pour des raisons de simplification administrative et afin de faciliter le parcours d'inscription du participant, NOMAD RAID Travel peut assurer l'encaissement du montant global demandé au participant, comprenant la part correspondant aux prestations d'hébergement et de restauration commercialisées par NOMAD RAID Travel et la part correspondant à la prestation de raid

commercialisée par OFFROAD 32 65.

L'encaissement du montant global par NOMAD RAID Travel ne modifie pas la répartition contractuelle des prestations entre les deux sociétés. NOMAD RAID Travel reverse à OFFROAD 32 65 la part correspondant à la prestation de raid.

Sauf disposition particulière précisée lors de l'inscription, le règlement s'effectue selon l'échéancier suivant : 30 % à l'inscription ; le solde au plus tard 30 jours avant la date de départ.

Toute inscription réalisée moins de 30 jours avant le départ entraîne, sauf disposition particulière, l'exigibilité du montant restant dû selon les conditions communiquées au participant.

Article 5 - Annulation par le participant

Toute demande d'annulation doit être portée à la connaissance de NOMAD RAID Travel par écrit.

En cas d'annulation plus de 30 jours avant la date de départ, l'acompte de 30 % calculé sur le prix global et versé lors de l'inscription est retenu au titre des frais engagés et de gestion. Le participant n'a pas à régler le solde restant dû.

En cas d'annulation intervenant à 30 jours ou moins de la date de départ et jusqu'au jour du départ, lorsque le participant a réglé la totalité du montant demandé, 50 % du montant total encaissé est retenu et 50 % est remboursé au participant, selon les conditions applicables aux prestations concernées.

NOMAD RAID Travel assurant l'encaissement du montant global pour des raisons de simplification administrative, cette modalité de remboursement ne modifie pas la répartition contractuelle des prestations : NOMAD RAID Travel demeure le vendeur des prestations d'hébergement et de restauration et OFFROAD 32 65 demeure le vendeur de la prestation de raid.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions légales impératives applicables.

Article 6 - Modification ou annulation des prestations par NOMAD RAID Travel

Lorsque, avant le départ, NOMAD RAID Travel est contrainte de modifier de manière significative une prestation d'hébergement ou de restauration prévue, le participant en est informé dans les meilleurs délais.

Lorsque les circonstances le permettent, NOMAD RAID Travel propose au participant une prestation de remplacement équivalente ou comparable, notamment en cas d'indisponibilité d'un hébergement ou d'un établissement de restauration initialement prévu.

Une modification d'établissement ne constitue pas, à elle seule, une annulation de la prestation dès lors qu'une solution de remplacement présentant des caractéristiques comparables est proposée.

En cas d'impossibilité pour NOMAD RAID Travel d'assurer les prestations d'hébergement ou de restauration prévues et lorsqu'aucune solution de remplacement appropriée ne peut être proposée, le participant est informé des modalités applicables aux prestations concernées.

NOMAD RAID Travel ne peut être tenue responsable de l'annulation ou du report du raid décidé par OFFROAD 32 65, celle-ci relevant de l'organisation du raid et des Conditions Générales de Vente d'OFFROAD 32 65.

En cas d'annulation ou de report du raid par OFFROAD 32 65, lorsque cette situation entraîne l'impossibilité de maintenir les prestations d'hébergement et de restauration initialement prévues, NOMAD RAID Travel pourra proposer au participant, selon les circonstances et les prestations concernées : le report des prestations d'hébergement et de restauration sur la nouvelle date du raid ; un avoir correspondant aux prestations concernées, utilisable dans les conditions communiquées au participant ; ou un remboursement forfaitaire correspondant aux prestations d'hébergement et de restauration concernées, déterminé en fonction des sommes engagées et des conditions d'annulation appliquées à NOMAD RAID Travel par les prestataires concernés.

Ces dispositions concernent exclusivement les prestations commercialisées par NOMAD RAID Travel et sont indépendantes des modalités applicables à la prestation de raid commercialisée par OFFROAD 32 65.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits au remboursement dont le participant bénéficie en application des dispositions légales impératives.

Article 7 - Modification des prestations en cours de séjour

En raison des contraintes liées à l'itinérance et au déroulement des raids, certaines prestations d'hébergement ou de restauration initialement prévues peuvent exceptionnellement être modifiées en cours de séjour.

En cas d'indisponibilité, de fermeture, de problème technique ou de toute autre circonstance affectant un établissement initialement prévu, NOMAD RAID Travel s'efforcera de proposer une solution de remplacement équivalente ou, à défaut, présentant des caractéristiques aussi proches que possible de la prestation initialement prévue.

Le remplacement d'un hôtel, hébergement, restaurant ou lieu de restauration par une prestation équivalente ou comparable ne constitue pas, à lui seul, une annulation du séjour.

Les modifications du parcours, des étapes, des horaires ou de l'organisation du raid lui-même relèvent exclusivement d'OFFROAD 32 65 et ne constituent pas une modification d'une prestation commercialisée par NOMAD RAID Travel.

Toutefois, lorsque de telles modifications nécessitent d'adapter les hébergements ou la restauration, NOMAD RAID Travel pourra procéder aux ajustements nécessaires afin d'assurer la continuité de ses propres prestations dans les meilleures conditions possibles.

Article 8 - Obligations du participant

Le participant s'engage à respecter les conditions d'utilisation et le règlement intérieur des établissements d'hébergement et de restauration proposés par NOMAD RAID Travel.

Il lui appartient de respecter les horaires communiqués pour les repas, les arrivées, les départs et, plus généralement, les contraintes propres aux établissements concernés.

Les dépenses personnelles et prestations supplémentaires non comprises dans la formule proposée par NOMAD RAID Travel restent à la charge exclusive du participant et doivent, le cas échéant, être réglées directement auprès de l'établissement concerné.

Le participant est responsable des dégradations ou dommages qu'il occasionne dans les établissements utilisés pendant son séjour. Les frais correspondants pourront lui être facturés directement par l'établissement concerné.

Le participant doit signaler dans les meilleurs délais à NOMAD RAID Travel toute difficulté constatée concernant une prestation d'hébergement ou de restauration afin de permettre, lorsque cela est possible, la recherche d'une solution adaptée.

Les obligations relatives à la participation au raid, au véhicule, à la conduite, aux consignes de sécurité, à l'encadrement et au comportement pendant le raid relèvent des conditions contractuelles d'OFFROAD 32 65 et ne sont pas régies par les présentes Conditions de Vente.

Article 9 - Responsabilité de NOMAD RAID Travel

NOMAD RAID Travel est responsable, dans les conditions prévues par la réglementation applicable, de la bonne exécution des prestations d'hébergement et de restauration qu'elle commercialise.

En cas de difficulté concernant l'une de ces prestations, le participant est invité à en informer NOMAD RAID Travel dans les meilleurs délais afin de lui permettre d'intervenir auprès du prestataire concerné et, lorsque cela est possible, de rechercher une solution adaptée.

NOMAD RAID Travel ne saurait être tenue responsable des conséquences résultant d'un fait imputable au participant, d'un fait d'un tiers étranger à la fourniture des prestations concernées, ou de circonstances exceptionnelles et inévitables, dans les limites prévues par la réglementation applicable.

NOMAD RAID Travel n'assure ni l'organisation, ni l'encadrement, ni la commercialisation du raid. Elle ne peut donc être tenue responsable des incidents, modifications, dommages ou difficultés relevant directement de l'organisation ou du déroulement de la prestation de raid commercialisée par OFFROAD 32 65.

La présence des prestations NOMAD RAID Travel et OFFROAD 32 65 au sein d'un parcours d'inscription commun, ainsi que l'encaissement centralisé du montant global par NOMAD RAID Travel, ne modifient pas la répartition des prestations et des responsabilités entre les deux sociétés.

Chaque société demeure responsable des prestations qu'elle commercialise dans les conditions prévues par son propre contrat et ses propres conditions de vente, sous réserve des dispositions légales impératives applicables.

Article 10 - Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière

Conformément aux dispositions applicables aux opérateurs de voyages et de séjours, NOMAD RAID Travel souscrit une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu'une garantie financière.

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Organisme assureur : [ASSUREUR_RC_PRO - EN COURS] ; Numéro de contrat : [NUMERO_RC_PRO - EN COURS].

Garantie financière : Garant : ARCUS SOLUTIONS ; Numéro / référence de garantie : [NUMERO_GARANTIE_FINANCIERE - EN COURS].

Les références définitives relatives à l'assurance Responsabilité Civile Professionnelle seront intégrées aux présentes Conditions de Vente dès leur attribution.

Les garanties mentionnées au présent article concernent l'activité exercée par NOMAD RAID Travel et les prestations relevant de sa responsabilité.

Article 11 - Réclamations et règlement des litiges

Toute réclamation relative aux prestations d'hébergement ou de restauration commercialisées par NOMAD RAID Travel doit être adressée à NOMAD RAID Travel par écrit, accompagnée des éléments permettant d'identifier la réservation et de comprendre la nature de la réclamation.

Lorsqu'une difficulté survient pendant le séjour, le participant est invité à la signaler dans les meilleurs délais, afin de permettre à NOMAD RAID Travel de rechercher une solution lorsque cela est possible.

Les réclamations concernant l'organisation, l'encadrement ou le déroulement du raid ne relèvent pas de NOMAD RAID Travel et doivent être adressées à OFFROAD 32 65, conformément aux Conditions Générales de Vente de cette dernière.

En cas de différend relatif aux prestations commercialisées par NOMAD RAID Travel, les parties s'efforceront de rechercher en priorité une solution amiable.

À défaut de résolution amiable, le participant pourra exercer les recours qui lui sont ouverts conformément aux dispositions légales applicables.

Article 12 - Données personnelles

Dans le cadre de la réservation et de l'exécution de ses prestations, NOMAD RAID Travel est amenée à recueillir et traiter certaines données personnelles concernant le participant.

Ces informations sont utilisées pour la gestion de la réservation, l'organisation des prestations d'hébergement et de restauration, le suivi administratif et la communication avec le participant.

Lorsque cela est nécessaire à l'exécution des prestations réservées, certaines informations peuvent être transmises aux établissements d'hébergement, restaurateurs ou autres prestataires directement concernés.

Dans le cadre du parcours d'inscription conjoint mis en place avec OFFROAD 32 65, certaines informations nécessaires à l'organisation administrative du séjour peuvent également être échangées entre NOMAD RAID Travel et OFFROAD 32 65, dans la limite des informations nécessaires à leurs prestations respectives.

Les données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à la gestion de la relation contractuelle et au respect des obligations légales et administratives applicables.

Le participant dispose des droits prévus par la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et peut adresser toute demande relative à ses données à NOMAD RAID Travel.

Article 13 - Acceptation des Conditions de Vente

La réservation des prestations commercialisées par NOMAD RAID Travel implique que le participant ait pris connaissance des présentes Conditions de Vente et les accepte.

Dans le cadre du parcours d'inscription conjoint avec OFFROAD 32 65, les Conditions de Vente NOMAD RAID Travel font l'objet d'une acceptation distincte des Conditions Générales de Vente OFFROAD 32 65.

Le participant doit prendre connaissance du document, puis confirmer son acceptation en cochant la mention : « Je certifie avoir lu et accepté les Conditions de Vente NOMAD RAID Travel. »

Le participant renseigne ensuite ses Nom, Prénom et date dans l'espace prévu à cet effet.

Une fois complété et enregistré, le document doit être renvoyé à NOMAD RAID Travel selon le mécanisme prévu dans le parcours d'inscription.

Cette procédure permet de matérialiser l'acceptation des Conditions de Vente NOMAD RAID Travel par le participant.

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE VENTE

Je certifie avoir lu et accepté les présentes Conditions de Vente NOMAD RAID Travel.

NOM / PRÉNOM ET DATE